

מכתב הסבר — החוקה והתהליך שמאחוריה

למה חוקה ולמה עכשיו, איך נוסח המסמך, עיקרי החוקה ומה הלאה.

טיוטה לדיון · 29.9.2026

למה חוקה ולמה עכשיו

ביום 26.9.2026 חתמו ראשי מפלגות התיקון והתקווה – גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד – על מסמך עקרונות משותף, ובו הוסכם שקבוצת עבודה אחת תנסח חוקה למדינת ישראל. המסמך שלפניכם נכתב ברוח אותה הסכמה: טיוטת חוקה מלאה, בת 100 סעיפים, שכל סעיף בה נשען על עמדה פומבית של המפלגות החתומות.

ישראל היא מהדמוקרטיה הבודדות בעולם שאין להן חוקה. שבעים ושמונה שנים אחרי שהכרזת העצמאות קבעה שתיכון "חוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת", כללי המשחק של המדינה עדיין ניתנים לשינוי ברוב מקרי של חברי כנסת. השנים האחרונות הוכיחו מה מחירה של חוקה חסרה. ארבע המפלגות, שנפרדות זו מזו בשאלות רבות, מסכימות על דבר אחד: את כללי המשחק צריך לקבוע בהסכמה רחבה, ולעגן אותם כך שלא ישתנו לפי צורכי השעה.

איך נוסח המסמך

המקורות. הטיוטה נבנתה מהמצעים ומסמכי העקרונות הרשמיים של ארבע המפלגות – ביחד (בנט ולפיד), ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר! – ומהצהרותיהם הפומביות של ראשיהן ונציגיהן בשנתיים האחרונות: תשובות לשאלוני עיתונים, ראיונות, נאומים בכנסים ופרסומים ברשתות החברתיות. מקום שלמפלגה אין מצע – נעשה שימוש בעקרונות שבאתר המפלגה. כל סעיף בחוקה מלווה בנספח מקורות המציין על איזו מפלגה, איזה מסמך ואיזה תאריך הוא נשען, ומהי רמת ההסכמה עליו.

שלושה כללים. ראשית, מה שכל ארבע המפלגות מסכימות עליו – או שלוש מסכימות והרביעית אינה מתנגדת – נכנס לחוקה כנוסח מחייב. שנית, מה ששנוי במחלוקת נוסח לפי המכנה המשותף הצר ביותר, או הופנה להסדרה בחוק; החלופות המלאות נרשמו במסמך נפרד. שלישית, בנושאים שאף מפלגה לא נקטה בהם עמדה נשמר הדין הקיים, בלשון חוקי היסוד הנוכחיים. לא הומצאה עמדה לאף מפלגה, ולא הועתקה אף טיוטת חוקה חיצונית.

מה נשאר בחוץ. המחלוקת המדינית – שטחים, גבולות, מדינה פלסטינית והתנחלויות – לא נכנסה לחוקה כעמדה מהותית. חוקה קובעת מסגרת לדורות, ובשאלה זו אין בין המפלגות מכנה משותף. נקבע רק כלל הליכי: ויתור על שטח ריבוני טעון רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או רוב של 80 חברי כנסת. ירושלים נותרה בירת ישראל בלשון חוק היסוד הקיים, בלי הגדרת גבולות.

עיקרי החוקה

הכרזת העצמאות היא המבוא. החוקה תפורש לאורה, וסעיף 1 קובע בלשונה: מדינה יהודית ודמוקרטית, הבית הלאומי של העם היהודי, המקיימת שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה.

מגילת זכויות מלאה. לראשונה מעוגנות בחוקה הזכות לשוויון, חופש הביטוי והעיתונות, חופש הדת והחופש מדת, הזכות לנישואין ולחיי משפחה – לרבות מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין – וזכויות בני המיעוטים, לצד הזכויות שכבר מוכרות בחוקי היסוד. פסקת הגבלה אחת חלה על כולן, ואי-אפשר להשעותה במצב חירום.

שירות לכולם. כל אזרח חייב בשירות צבאי או אזרחי. חוק לא יעניק פטור לציבור שלם. דחייה תינתן רק על יסוד נסיבות אישיות ולפי אמות מידה שוויוניות. תוצאות אי-קיום החובה ייקבעו בחוק. מוסד חינוך שאינו מלמד ליבה – לא יתקצב.

כללי משחק יציבים. חוק יסוד: החקיקה משולב בחוקה: אי-אפשר לשנות את החוקה בחוק רגיל, ותיקון דורש רוב של 80 חברי כנסת. ראש ממשלה יכהן לכל היותר שתי כהונות מלאות או שמונה שנים. הממשלה תהיה מצומצמת. הרכבת הממשלה תוטל תחילה על ראש הסיעה הגדולה.

מערכת משפט עצמאית ומאוזנת. הוועדה לבחירת שופטים תשוב להרכב המשלב שופטים, שרים, חברי כנסת ונציגי לשכת עורכי הדין, ובחירת שופט לעליון תדרוש רוב של שבעה. ביקורת חוקתית תיעשה בהרכב של 11 שופטים לפחות. אין פסקת התגברות. היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה ושאר שומרי הסף יזכו להגנה חוקתית על עצמאותם ועל דרך מינויים.

דת ומדינה – הכרעה מקומית. צביון המרחב הציבורי בשבת, ובכלל זה תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים, ייקבע בידי הרשות המקומית, בלי צורך באישור ממשלתי. שירותי הדת יינתנו בשוויון לכל הקהילות והזרמים.

אחריות ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית תוקם לכל אסון לאומי, בהרכב שיקבע נשיא בית המשפט העליון, והכנסת תוכל להקימה גם אם הממשלה נמנעת. ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר תוקם בתוך 30 יום מכינון הממשלה.

כינון בהסכמה רחבה. החוקה תתקבל בכנסת ברוב של 80 ותאושר במשאל עם בשאלה אחת. אפשר להתחיל מהמבוא ומפרק היסודות ולהשלים את השאר בהמשך.

מה הלאה

לצד החוקה מצורפים תקציר בן עמוד, נספח מקורות מלא, ומסמך מחלוקות וחלופות המרכז 14 נקודות שבהן נדרשת הכרעה של ראשי המפלגות – בהן מעמד חוות דעת היועץ המשפטי, היקף הדחייה משירות ונוסח סעיף הנישואין; גובה הרוב לתיקון החוקה כבר הוכרע, לפי עמדת הרוב, על 80. לכל נקודה נרשמו ברירת המחדל שבטיטה, עמדת כל מפלגה והחלופות. הטיטה היא בסיס לדיון, לא נוסח סופי; היא נועדה לאפשר לראשי המפלגות להכריע במה שנותר במחלוקת מתוך תמונה מלאה של מה שכבר מוסכם.